

01_Pruefauftrag.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:15:00 +0200
Betreff	Quittensbogen: Prüfvermerk und Antwort an Herrn Dinkel

Sehr geehrte Frau Seidel,

wir beauftragen Sie für die Stadt Lindenquell bei Würzburg mit einem internen Prüfvermerk und einem vollständig ausformulierten Antwortentwurf an Herrn Tassilo Dinkel. Unser Transporter berührte am 8. September dessen abgestellten Wagen. Herr Dinkel verlangt 2.213,80 EUR und bittet um Antwort bis zum 12. Oktober. Wir benötigen Ihre Unterlagen bis zum 8. Oktober.

Der Wagen der Stadt war mit Absperrmaterial auf dem Weg zu einer gemeldeten Fahrbahnabsenkung. Im Fahrtenbuch steht „Amtsfahrt“. Bitte prüfen Sie die Bedeutung des tatsächlichen Einsatzes für die Ansprüche gegen die Stadt und unseren Fahrer; die Bezeichnung im Fahrtenbuch soll keine rechtliche Einordnung vorwegnehmen. Die Stadt ist Halterin und Eigentümerin des Transporters. Sie vertreten ausschließlich uns, nicht Herrn Dinkel oder Herrn Quast persönlich.

Bitte trennen Sie belegte Reparaturkosten, Mobilitätskosten und die zusätzlich verlangte Pauschale. Benennen Sie höchstens die entscheidenden noch benötigten Angaben. Versicherung und eine mögliche kommunale Ausgleichslösung sind gesondert zu klären; die Akte enthält keine Deckungszusage. Anerkenntnis und Zahlung wurden nicht erklärt. Der Antwortentwurf bleibt intern, ein Versand ist nicht beauftragt.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber, Rechtsstelle

04_Zeugin.eml

Von	Yasmin Amani <yasmin.amani@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Fri, 11 Sep 2026 18:24:00 +0200
Betreff	Beobachtung am 8. September

Sehr geehrte Frau Färber,

ich wohne im ersten Stock von Quittenbogen 10 und sah am Dienstagmorgen aus meinem Küchenfenster auf die Straße. Der blaue Wagen stand vollständig in seiner Parkbucht. Niemand saß darin. Ich kenne Herrn Dinkel nur vom Grüßen im Haus; verwandt oder geschäftlich verbunden sind wir nicht.

Der graue Transporter hielt wegen eines entgegenkommenden Lieferwagens kurz an. Als er weiterfuhr, bewegte sich seine hintere rechte Ecke sehr dicht am blauen Wagen entlang. Ich hörte ein Schaben und sah, dass der Fahrer sofort anhielt. Den genauen Abstand kann ich aus der oberen Etage nicht schätzen. Ob der Fahrer in den Spiegel sah, war für mich nicht erkennbar.

Ich blieb am Fenster, bis Herr Dinkel herauskam. Vor dem Kontakt war niemand am blauen Wagen beschäftigt. Ob dieser schon kleinere Kratzer hatte, weiß ich nicht; die frische längliche Stelle an der Tür war danach aus meinem Fenster zu sehen. Eine Videoaufnahme habe ich nicht. Für Rückfragen bin ich abends erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen
Yasmin Amani

07_Forderung.eml

Von	Tassilo Dinkel <tassilo.dinkel@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 17:42:00 +0200
Betreff	Reparatur bezahlt – meine Forderung

Sehr geehrte Frau Färber,

mein Wagen ist wieder repariert. Anbei schicke ich die Reparaturrechnung über 2.142,00 EUR und die beiden Taxibelege mit meiner Erläuterung über zusammen 46,80 EUR. Zusätzlich verlange ich 25,00 EUR für Telefonate, Kopien und die Abwicklung. Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 2.213,80 EUR. Einzelne Telefon- und Kopierkosten habe ich bisher nicht zusammengestellt.

Das Auto gehört mir privat. Ich bin Rentner und betreibe kein Unternehmen; die auf der Werkstattrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer kann ich nicht als Vorsteuer abziehen. Meine Kaskoversicherung habe ich nicht in Anspruch genommen. Von anderer Seite habe ich für diesen Schaden nichts erhalten. Einen zusätzlichen Mietwagen oder Nutzungsausfall verlange ich nicht.

Ihr Fahrer hat mir den Ablauf vor Ort geschildert. Von einer Zusage der Stadt gehe ich trotzdem erst aus, wenn ich etwas Schriftliches bekomme. Bitte geben Sie mir bis zum 12. Oktober Nachricht. Die Fotos auf meinem alten Telefon muss mein Enkel noch übertragen; er kommt am nächsten Wochenende. Wenn Sie eine bestimmte Ansicht brauchen, schreiben Sie mir das bitte.

Mit freundlichen Grüßen
Tassilo Dinkel

08_Fuhrpark_Deckungsunterlagen.eml

Von	Roswitha Kren <risiken@lindenquell.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 10:12:00 +0200
Betreff	Fuhrpark 17: Vertragsunterlagen noch nicht vollständig

Liebe Frau Färber,

für den Transporter 17 enthält die Fuhrparkablage eine Beitragsbuchung für 2026 mit dem Text „Kfz-Haftpflicht Sammelbestand“. Die Buchung ist kein vollständiger Versicherungsschein. Die aktuelle Fahrzeugliste, die Bedingungen und der vereinbarte Meldeweg fehlen mir noch. Ich habe sie heute beim Vertragsarchiv angefordert. Eine Schaden- oder Deckungsentscheidung liegt hier nicht vor.

Daneben findet sich in einer alten Ordnerstruktur die Rubrik „kommunaler Ausgleich / Rückdeckung“. Dort liegt für diesen Schaden kein Vertrag und keine Mitgliedsbestätigung. Ich kann daraus weder eine Zugehörigkeit zu einer Ausgleichseinrichtung noch eine Zuständigkeit für den Fahrzeugschaden bestätigen. Eine Weiterleitung an eine solche Stelle habe ich deshalb noch nicht vorgenommen.

Bitte geben Sie mir nach Ihrer Prüfung den sachlichen Unfallhergang und die aufgeschlüsselten Beträge. Den Fahrerbericht und die konkrete Einsatzzuordnung habe ich bereits gesichert. Haftungsbewertung und Vertragsprüfung sollen in unserer Antwort an Herrn Dinkel nicht ineinanderlaufen. Bisher wurde weder eine Regulierung zugesagt noch eine Zahlung ausgelöst.

Viele Grüße
Roswitha Kren

09_Werkstatt_Rueckfrage.eml

Von	Korbinian Dorn <werkstatt@dorn-karosserie.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 13:06:00 +0200
Betreff	Zur Türreparatur und den Bildern

Sehr geehrte Frau Färber,

Herr Dinkel hat mich ermächtigt, die Angaben auf unserer Rechnung zu erläutern. Bei Annahme sahen wir eine frische Eindellung mit horizontalem Lackabrieb an der linken hinteren Tür. Das Schadensbild passte zu dem von ihm beschriebenen seitlichen Kontakt. Eine technische Unfallrekonstruktion haben wir nicht vorgenommen.

Die Tür ließ sich fachgerecht richten; ein Austausch war nicht erforderlich. Die Lackierung war auf die Tür begrenzt. Den älteren Kratzer vorne rechts haben wir im Annahmeblatt ausdrücklich ausgenommen. Unser Rechnungsbetrag ist vollständig bezahlt. Weitere Rechnungen oder Nachträge zu diesem Auftrag gibt es nicht.

Ich habe vor Arbeitsbeginn zwei Werkstattfotos aufgenommen. Unser Servicebüro kann diese auf Ihre konkrete Anfrage herausgeben. Zu der Position von 25,00 EUR in Herrn Dinkels Schreiben kann ich nichts sagen; sie stammt nicht von uns. Das Fahrzeug blieb über Nacht wegen der Trocknungszeit in der Halle. Es stand nach Abschluss der Arbeiten ab 15:30 Uhr am 16. September zur Abholung bereit.

Mit freundlichen Grüßen
Korbinian Dorn

01_Mandantenmail.emlschriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

Von	Tassilo Dinkel <tassilo.dinkel@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 10:10:00 +0200
Betreff	Dinkel: Betrag und Werkstattwege

Sehr geehrte Frau von Tann,

bitte bereiten Sie, wie heute besprochen, zunächst das Schreiben und einen Klageentwurf vor. Eine Einreichung beauftrage ich heute nicht; meine Bitte um Antwort bis 12. Oktober soll bestehen bleiben. Die 25 Euro für Telefonate und Kopien möchte ich nicht mit einklagen. Ich finde dafür keine einzelnen Belege mehr. Es bleiben die bezahlte Reparatur von 2.142,00 Euro und zwei Taxifahrten zu je 23,40 Euro, also 2.188,80 Euro.

Meine Frau Irmgard kann bestätigen, dass sie unseren zweiten Wagen an beiden Werkstatttagen für ihre Frühschicht benötigte. Sie wohnt wie ich am Quittenbogen 12, 97082 Lindenquell. Die Taxifahrten führten nur zur Werkstatt beziehungsweise nach Hause. Ich bin weiter Eigentümer des reparierten Autos, habe keine Ansprüche abgetreten und bislang keinen Cent von einer Versicherung oder der Stadt erhalten.

Die Bilder auf meinem alten Telefon lassen sich noch nicht zuverlässig öffnen. Bitte behaupten Sie deshalb nicht, dass sie schon als Anlage verfügbar wären. Herr Dorn sagte, seine Werkstattbilder seien noch gespeichert. Ich habe ihn gebeten, sie aufzubewahren. Mir ist wichtig, dass der alte Kratzer vorne rechts nicht mit der beschädigten hinteren Tür vermischt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Tassilo Dinkel

02_Ergaenzende_Auskunft.emlschriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

Von	Yasmin Amani <yasmin.amani@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 10:45:00 +0200
Betreff	Amani: Anschrift und Grenzen meiner Beobachtung

Sehr geehrte Frau von Tann,

Sie dürfen meine Nachricht vom 11. September verwenden. Meine vollständige Anschrift lautet Yasmin Amani, Quittenbogen 10, erster Stock, 97082 Lindenquell bei Würzburg. Ich bin bereit, als Zeugin auszusagen. Ich kenne Herrn Dinkel nur vom Grüßen und habe kein eigenes Interesse an seiner Erstattung.

Ich habe das Auto vor dem Kontakt vollständig in der Parkbucht stehen sehen. Der Transporter fuhr nach einer kurzen Pause weiter, dann kam das Schaben. Von oben sah ich die rechte hintere Ecke des Transporters dicht an der linken Tür des blauen Autos. Welcher Millimeter zuerst berührte, kann ich selbstverständlich nicht sagen. Auch die Spiegel des Fahrers habe ich nicht beobachtet. Ich möchte nicht, dass meine Schilderung genauer gemacht wird, als sie ist.

Fotos oder ein Video besitze ich nicht. Ob die Tür schon vorher einen ganz kleinen Kratzer hatte, weiß ich nicht. Die längliche beschädigte Stelle nach dem Zusammenstoß und das sofortige Anhalten habe ich dagegen selbst gesehen. Bitte geben Sie diese Unterscheidung so weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Yasmin Amani

03_Begleitmail.emlschriftverkehr-und-klage/03_Begleitmail.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:10:00 +0200
Betreff	Dinkel: Vorläufige Antwort und zwei Sachunterlagen

Sehr geehrte Frau von Tann,

anbei erhalten Sie unsere heutige vorläufige Antwort als PDF sowie den Fahrerbericht und die Fuhrparkauskunft als unveränderte Dokumentkopien. Die Unterlagen werden zur Sachaufklärung übermittelt. Ein Anerkenntnis zu Grund oder Höhe ist damit nicht verbunden. Wir haben Ihre Mitteilung zur Verringerung der geltend gemachten Summe auf 2.188,80 Euro vermerkt.

Unsere Rechtsstelle hat Frau Rechtsanwältin Samira Seidel mit der Prüfung für die Stadt beauftragt. Sie vertritt nicht Ihren Mandanten und auch nicht den Fahrer persönlich. Bitte richten Sie weitere Tatsachenmitteilungen zunächst an mich, damit Werkstattbilder und Fuhrparkakte gemeinsam ausgewertet werden können. Die Fahreranschrift für dienstliche Rückfragen ist der Bauhof, Amselspange 2, 97082 Lindenquell.

Wir behandeln den 12. Oktober weiterhin als den von Herrn Dinkel erbetenen Antworttermin. Die heutige Zwischenantwort setzt keine neue Zahlungsfrist und enthält keine Zusage eines Versicherers. Eine Zahlung ist bisher nicht angewiesen worden.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Färber

Stadt Lindenquell, Rechtsstelle

02_Fahrerbericht.docx

Fahrerbericht vom Quittenbogen

08.09.2026

1 Fahrt und Kontakt

Am 8. September 2026 fuhr ich gegen 09:12 Uhr mit dem städtischen Transporter, Fuhrparknummer 17, in den Quittenbogen. Im Laderaum lagen sechs Absperrbaken und zwei Warnleuchten. Am Ende der Straße sollte ich die gemeldete Fahrbahnabsenkung sichern. Neben Haus 12 stand rechts ein blauer Privatwagen in einer markierten Parkbucht.

Ein Lieferwagen kam mir entgegen. Ich hielt zunächst an und rollte dann langsam vorwärts, als der Lieferwagen an mir vorbeigefahren war. Dabei hörte ich rechts ein Schaben. Meine rechte hintere Fahrzeugecke hatte die linke hintere Tür des blauen Wagens berührt. Einen Defekt an Lenkung oder Bremse bemerkte ich nicht. Auf dem Beifahrersitz saß niemand; es gab keinen Einweiser.

2 Maßnahmen

Ich hielt sofort an und klingelte bei den Häusern 10 und 12. Herr Dinkel kam aus Haus 12. Wir sahen eine frische längliche Schramme und eine Eindellung an seiner linken hinteren Tür. An unserem Transporter befanden sich blaue Lackspuren. Ich gab Herrn Dinkel Namen, Dienststelle und Fuhrparknummer. Eine Aussage zur Bezahlung habe ich nicht gemacht. Frau Amani, die am Küchenfenster von Haus 10 stand, sagte, sie habe den Kontakt gesehen.

Die Sicherung der Absenkung übernahm anschließend ein zweites Team. Ich meldete den Unfall um 09:21 Uhr telefonisch an die Disposition. Fotos nahm Herr Dinkel mit seinem Telefon auf; eine Kopie habe ich nicht erhalten.

Veit Quast

03_Fahrzeug_und_Einsatz.docx

Fuhrparkauskunft und Einsatzauftrag 26-391

09.09.2026

1 Fahrzeug und Fahrer

Der Transporter mit der Fuhrparknummer 17 steht seit 2022 im Eigentum der Stadt Lindenquell. Die Stadt trägt Betriebskosten, Wartung und Einsatzplanung und ist in der Zulassungsbescheinigung als Halterin eingetragen. Zulässige Gesamtmasse: 3,5 Tonnen. Das Fahrzeug wird für den Straßenunterhalt eingesetzt. Veit Quast ist bei der Stadt als Bauhofmitarbeiter beschäftigt und war am 8. September von 07:00 bis 15:30 Uhr im Dienst.

2 Auftrag am 8. September

Um 08:47 Uhr meldete die Streckenkontrolle eine frische Absenkung neben einem Schacht im Quittenbogen vor Haus 26. Der Quittenbogen ist nach unserem Straßenverzeichnis eine gewidmete Ortsstraße in der Baulast der Stadt. Die Disposition wies Herrn Quast um 08:55 Uhr an, Baken und Warnleuchten aus dem Bauhof zu holen, direkt zur Stelle zu fahren und sie bis zum Eintreffen des Reparaturtrupps gegen Befahren zu sichern.

Die Fahrt diente keinem privaten Transport und keiner Vermietung. Der Unfallort vor Haus 12 liegt auf dem direkten Weg. Das Fahrtenbuch enthält für 09:00 Uhr den Eintrag „Amtsfahrt / Absperrung Quittenbogen“. Ein Auftrag, dort zu rangieren oder in der Parkbucht zu halten, bestand nicht. Die Absperrung wurde nach dem Unfall durch das Ersatzteam um 09:44 Uhr aufgebaut.

Hildegard Knorz, Disposition

05_Reparaturrechnung.docx

Rechnung KD-260916 mit Zahlungsbestätigung

16.09.2026

Rechnung an Tassilo Dinkel, Quittenbogen 12, Lindenquell. Privatfahrzeug: blauer Kompaktwagen, Werkstattauftrag 26-184. Annahme am 15. September um 08:00 Uhr, Abholung am 16. September um 16:20 Uhr.

1 Ausgeführte Arbeiten

Die linke hintere Tür wurde nach dem seitlichen Streifkontakt instand gesetzt. Ausbeulen und Richten: 6 Stunden zu 95,00 EUR, zusammen 570,00 EUR netto. Vorbereitung und Lackierung der Tür: 6 Stunden zu 95,00 EUR, zusammen 570,00 EUR netto. Lackmaterial: 360,00 EUR netto. Ausbau und Einbau von Türgriff, Dichtung und Zierleiste: 200,00 EUR netto. Neue beschädigte Zierleiste: 100,00 EUR netto.

Nettosumme: 1.800,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 342,00 EUR. Rechnungsbetrag: 2.142,00 EUR. Der Betrag wurde am 16. September bei Abholung vollständig per Karte bezahlt.

2 Abgrenzung

Abgerechnet sind nur die Arbeiten an der linken hinteren Tür. Ein älterer kleiner Kratzer an der rechten vorderen Stoßtangenecke wurde bei Annahme vermerkt und nicht bearbeitet. Das Fahrzeug war vor Beginn der Reparatur fahrbereit. Eine Achsvermessung, eine Wertminderungsbewertung und eine Mietwagengestellung gehörten nicht zum Auftrag. Die Rechnung enthält keine Arbeiten auf Vorrat und keinen Kostenvoranschlag.

Korbinian Dorn

06_Taxibelege.docx

Taxibelege und Erläuterung der Werkstattfahrten

17.09.2026

1 Quittung 5118

Am 15. September 2026 wurde Herr Tassilo Dinkel um 08:12 Uhr an der Karosseriewerkstatt, Spindelgasse 4, abgeholt und zum Quittenbogen 12 gefahren. Fahrtentgelt einschließlich Umsatzsteuer: 23,40 EUR. Der Betrag wurde bar bezahlt; ein Trinkgeld ist darin nicht enthalten. Nadir Nuss hat die Beförderung und Zahlung auf dem ausgehändigten Beleg bestätigt.

2 Quittung 5146

Am 16. September 2026 wurde Herr Tassilo Dinkel um 15:48 Uhr am Quittenbogen 12 abgeholt und zur Werkstatt in der Spindelgasse 4 gefahren. Fahrtentgelt einschließlich Umsatzsteuer: 23,40 EUR. Der Betrag wurde bar bezahlt. Auch dieser Beleg umfasst ausschließlich das Beförderungsentgelt.

3 Ergänzung des Fahrgasts

Ich habe den Wagen selbst zur Reparatur gebracht und am Folgetag abgeholt. Für diese beiden Wege nutzte ich das Taxi. Einen Mietwagen hatte ich nicht; Nutzungsausfall fordere ich nicht zusätzlich. Meine Frau benötigte unseren zweiten Wagen an beiden Tagen für ihre Frühschicht außerhalb des Orts. Die Rechnungen betreffen keine Wege zur Arbeit und keine privaten Besorgungsfahrten. Die beiden Taxibeträge ergeben zusammen 46,80 EUR.

Tassilo Dinkel, ergänzt am 17. September 2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Dinkel gegen Stadt Lindenquell

ENTWURF – nicht eingereicht
Stand: 05.10.2026

Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Klage

Tassilo Dinkel, Quittenbogen 12, 97082 Lindenquell bei Würzburg
– klagende Partei –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei
Würzburg

gegen

Stadt Lindenquell, vertreten durch den Ersten Bürgermeister Anselm Buchner, Rathausplatz 1, 97082
Lindenquell bei Würzburg
– beklagte Partei –

wegen Schadensersatz

Vorläufiger Streitwert: 2.188,80 EUR

Aktenzeichen der Prozessbevollmächtigten: VT 26/104

1 Anträge

Namens und in Vollmacht des Klägers wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 2.188,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen. Ferner wird beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2 Gegenstand und Zuständigkeit

Der Kläger verlangt die Kosten der tatsächlich ausgeführten Reparatur seines privaten Kompaktwagens sowie zweier Werkstattfahrten. Der bei der Beklagten beschäftigte Fahrer Veit Quast streifte das abgestellte Fahrzeug am 08.09.2026 mit einem Transporter der Beklagten. Die frühere, nicht einzeln belegte Abwicklungspauschale von 25,00 EUR ist nicht Gegenstand dieser Klage. Die Reduzierung gegenüber dem Schreiben vom 24.09.2026 beruht auf der Erklärung des Klägers vom 05.10.2026, nicht auf einer Zahlung der Beklagten. Beweis: ursprüngliche Forderung, Anlage K1, und ergänzende Erklärung des Klägers, Anlage K8.

Das Landgericht ist nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG zuständig, weil der Kläger neben der Halterhaftung eine Verletzung drittbezogener Amtspflichten geltend macht. Der Streitwert unterhalb der allgemeinen amtsgerichtlichen Wertgrenze ändert diese besondere Zuständigkeit nicht. Die Fahrt diente unmittelbar der Sicherung einer gewidmeten Ortsstraße. Der Unfallort im Quittenbogen liegt im Gerichtsbezirk Würzburg; die örtliche Zuständigkeit folgt jedenfalls aus § 32 ZPO. Derselbe Lebenssachverhalt trägt den ergänzend geltend gemachten Anspruch aus § 7 Abs. 1 StVG.

3 Unfallhergang und Einsatz

Der Kläger hatte seinen blauen Kompaktwagen vollständig in der markierten Parkbucht vor Quittenbogen 12 abgestellt. Er ist Eigentümer, nutzt ihn ausschließlich privat und saß während des Unfalls nicht im Fahrzeug. Am 08.09.2026 gegen 09:12 Uhr hielt der städtische Transporter mit der Fuhrparknummer 17 wegen eines entgegenkommenden Lieferwagens an. Beim anschließenden

langsamen Vorwärtsfahren geriet seine rechte hintere Ecke an die linke hintere Tür des klägerischen Fahrzeugs. Es entstand eine frische längliche Schramme mit Eindellung. Der Fahrer bemerkte das Schaben, hielt sofort an und verständigte den Kläger durch Klingeln.

Beweis: Fahrerbericht, Anlage K2; Zeugnis des Veit Quast, zu laden über Stadt Lindenquell, Bauhof, Amselspange 2, 97082 Lindenquell; Zeugnis der Yasmin Amani, Quittenbogen 10, erster Stock, 97082 Lindenquell, Anlagen K4 und K9. Die Zeugin beobachtete vom Küchenfenster aus den stehenden Wagen, das Vorwärtsfahren und den Kontakt. Sie kann weder einen genauen Zentimeterabstand noch den Blick des Fahrers in den Spiegel bekunden. Darauf wird der Beweisantritt ausdrücklich nicht erstreckt.

Die Beklagte trägt Betriebskosten und Wartung des Transporters, entscheidet über seinen Einsatz und besitzt ihn seit 2022. Quast stand während seiner Dienstzeit unter der Disposition des Bauhofs. Um 08:55 Uhr war ihm aufgetragen worden, sechs Baken und zwei Warnleuchten direkt zu einer kurz zuvor gemeldeten Fahrbahnabsenkung vor Quittenbogen 26 zu bringen und die Stelle gegen Befahren zu sichern. Der Unfallort vor Haus 12 lag auf diesem direkten Weg. Nach dem Zusammenstoß übernahm ein Ersatzteam den Auftrag. Ein privater Transport oder eine bloße Fahrt zum regelmäßigen Arbeitsplatz lag nicht vor.

Beweis: Fuhrparkauskunft und Einsatzauftrag 26-391, Anlage K3; Zeugnis der Hildegard Knorz, Disposition, zu laden über den genannten Bauhof. Die Kennzeichnung als „Amtsfahrt“ im Fahrtenbuch ist ein ergänzendes Indiz. Entscheidend sind die konkret belegten Sicherungsmittel, der unmittelbare Auftrag und sein örtlicher Zusammenhang mit der öffentlichen Gefahrenstelle.

4 Verantwortung der Beklagten

Die Beklagte haftet als Halterin nach § 7 Abs. 1 StVG. Das Fahrzeug wurde mit ihrem wirtschaftlichen Aufwand und in ihrem Verfügungsbereich betrieben. Der Schaden entstand durch seine Fahrbewegung. Es geht daher nicht um eine bloß gelegentliche Anwesenheit einer Arbeitsmaschine an einem anderen Schadensort. Ein außergewöhnliches äußeres Ereignis oder ein technischer Defekt wird auch vom Fahrer nicht beschrieben. Der entgegenkommende Lieferwagen erklärt das vorherige Anhalten, beseitigt aber nicht den Zusammenhang zwischen Wiederanfahren und Streifkontakt.

Daneben besteht ein Anspruch aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. Der Fahrer erfüllte unmittelbar eine kommunale Straßenverkehrssicherungsaufgabe. Art. 9 Abs. 5 BayStrWG ordnet diese Aufgabe dem öffentlichen Amt zu. Zur sicheren Erfüllung gehörte, bei gewöhnlicher Verkehrsteilnahme ausreichenden seitlichen Abstand zum ruhenden Eigentum Dritter zu halten und gegebenenfalls weiter abzuwarten. Die Sicherungsfahrt erforderte weder eine Berührung des geparkten Wagens noch eine riskante Fortsetzung. Quast hat keine Sonderrechte in Anspruch genommen. Sein eigener Bericht nennt keine unvermeidbare Ausweichbewegung.

Für den funktionellen Zusammenhang einer Einsatzfahrt mit öffentlicher Aufgabe und die Auswirkungen auf die persönliche Fahrerhaftung wird auf BGH, Urteil vom 18.12.2007 – VI ZR 235/06, Rn. 22–25, verwiesen. Die dortigen Feuerwehr- und Sozialversicherungsfragen werden hier nicht übertragen. Die bei hoheitlicher Einordnung eingreifende Haftungsüberleitung schützt nicht die Beklagte vor ihrer Außenverantwortung. Der Fahrer wird deshalb nicht zusätzlich persönlich nach § 18 StVG verklagt. Die eigenständige Halterhaftung der Beklagten bleibt bestehen.

Auch der Hinweis auf eine denkbare andere Ersatzquelle greift nicht durch: Der Streit betrifft gewöhnliche Teilnahme am Straßenverkehr; hierzu behandelt die genannte Entscheidung die Grenze des § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. Eine Versicherungsleistung an den Kläger liegt überdies nicht vor. Ob die Beklagte intern Versicherungsschutz oder einen kommunalen Ausgleich besitzt, ist für die eingeklagte Außenforderung unerheblich. Ein bestimmter Versicherer oder Ausgleichsverband wird nicht als weiterer Schuldner behauptet.

5 Reparaturschaden

Die Werkstatt Korbinian Dorn richtete die linke hintere Tür und lackierte sie nach Vorbereitung neu. Die Rechnung KD-260916 weist zweimal sechs Arbeitsstunden zu jeweils 95,00 EUR, mithin 570,00 EUR für das Richten und 570,00 EUR für die Lackierarbeit, aus. Hinzu kommen 360,00 EUR Lackmaterial, 200,00 EUR für Demontage und Montage sowie 100,00 EUR für die beschädigte Zierleiste. Der Nettobetrag beträgt 1.800,00 EUR, die tatsächlich berechnete Umsatzsteuer 342,00 EUR und der bezahlte Gesamtbetrag 2.142,00 EUR.

Beweis: Rechnung mit Zahlungsbestätigung, Anlage K5; ergänzende Auskunft, Anlage K7; Zeugnis des Korbinian Dorn, Karosseriewerkstatt Korbinian Dorn, Spindelgasse 4, 97082 Lindenquell. Der Zeuge kann die vorgefundene Eindellung, den Arbeitsumfang und die Zahlung am 16.09.2026 bestätigen. Zum technischen Zusammenhang zwischen dem beschriebenen seitlichen Kontakt und den abgerechneten Arbeiten wird erforderlichenfalls die Einholung eines kraftfahrzeugtechnischen Sachverständigengutachtens angeboten. Als Anknüpfungstatsachen dienen der konkrete Berührungsbereich, der Fahrerbericht und die werkstattseitig erhaltenen Aufnahmebilder, deren Herausgabe der Kläger bereits erbeten hat. Diese Bilder sind mangels bisheriger Dateiübermittlung noch keine Anlage dieser Klage.

Ein älterer Kratzer an der rechten vorderen Stoßstange wurde von der Werkstatt bei Annahme getrennt vermerkt und weder beseitigt noch abgerechnet. Der Kläger verlangt keine Aufwertung des gesamten Fahrzeugs. Die bezahlte Rechnung ersetzt zwar nicht die Prüfung der Unfallursächlichkeit jeder Position; zusammen mit der örtlich begrenzten Beschädigung und dem werkstattseitigen Befund belegt sie hier die erforderliche Wiederherstellung nach § 249 Abs. 2 BGB. Eine unwirtschaftliche Ersatzbeschaffung oder ein Totalschaden wird nicht behauptet.

Der Bruttoansatz folgt aus der tatsächlich durchgeführten, vollständig bezahlten Reparatur. Der Kläger ist Rentner und betreibt kein Unternehmen. Ein Vorsteuerabzug steht ihm für dieses Fahrzeug nicht zu. Die Umsatzsteuer wird daher nicht lediglich aus einem unverbindlichen Kostenvoranschlag übernommen. Die Parteianhörung des Klägers wird zur privaten Nutzung und zur Zahlung ergänzend angeregt; die objektive Rechnungs- und Zahlungsbestätigung bleibt das vorrangige Beweismittel.

6 Werkstattfahrten und Gesamtbetrag

Der Wagen war zunächst fahrbereit und wurde am 15.09.2026 um 08:00 Uhr zur Reparatur gebracht. Die Abholung erfolgte am 16.09.2026 um 16:20 Uhr. Der Kläger fuhr nach Abgabe und zur Abholung jeweils mit Taxi Nadir Nuss zwischen Werkstatt und Wohnung. Die Quittungen 5118 und 5146 weisen jeweils 23,40 EUR einschließlich Umsatzsteuer aus. Zusammen sind dies 46,80 EUR. Trinkgelder oder weitere Besorgungsfahrten sind nicht enthalten.

Beweis: Taxibelege und Erläuterung, Anlage K6; Zeugnis des Nadir Nuss, Taxi Nadir Nuss, Holundersteig 5, 97082 Lindenquell. Die beiden Wege dienten unmittelbar der Durchführung der Reparatur. Der zweite Familienwagen stand zu den benötigten Zeiten nicht zur Verfügung, weil die Ehefrau ihn für ihre Frühschicht außerhalb des Orts benötigte. Dazu wird das Zeugnis der Irmgard Dinkel, Quittenbogen 12, 97082 Lindenquell, angeboten. Ein Mietwagen oder zusätzlicher Nutzungsausfall wird nicht verlangt.

Die Gesamtsumme errechnet sich aus 2.142,00 EUR Reparaturkosten zuzüglich 46,80 EUR Beförderungskosten und beträgt 2.188,80 EUR. Die am 24.09.2026 zusätzlich verlangten 25,00 EUR werden nicht eingeklagt, weil der Kläger keine Einzelbelege gesammelt hat und diesen Nebenstreit vermeiden möchte. Dies verändert weder die Rechnungssumme noch die ursprüngliche Unfallschilderung. Außergerichtliche Anwaltskosten sind ebenfalls nicht Teil des Zahlungsantrags.

7 Einwendungen und Beweiswürdigung

Die Beklagte fordert in ihrem vorläufigen Schreiben vom 05.10.2026 Aufnahmebilder und nähere Angaben zur Nutzung des zweiten Familienwagens. Die Klägerseite legt die schon vorhandene Werkstattauskunft und die ergänzende Erklärung vor. Ein verbindliches Anerkenntnis wird aus dem Fahrerbericht nicht hergeleitet. Sein Gewicht liegt vielmehr in der zeitnahen konkreten Beschreibung eines eigenen Wahrnehmungsvorgangs, die mit der unabhängigen Zeugin und dem Schadenbild übereinstimmt.

Für ein Mitverschulden nach § 254 BGB besteht nach den verfügbaren Tatsachen keine Grundlage. Der Kläger fuhr nicht, öffnete keine Tür und hatte den Wagen innerhalb der Parkbucht abgestellt. Die Zeugin bestätigt gerade diesen Standort. Es wird keine beliebige Quote allein wegen der Eigenschaft als Fahrzeughalter gebildet. Sollte die Beklagte eine konkrete Parkbehinderung geltend machen, müsste sie sich mit der beobachteten Lage und dem Streifbereich auseinandersetzen. Der Kläger bietet hierzu die bereits benannten Zeugen an.

Eine vollständige Klärung durch die noch ausstehenden Fotos ist wünschenswert, aber nicht Voraussetzung dafür, den bewiesenen äußeren Ablauf zu schildern. Ebenso wenig wird aus dem Fehlen eines Fotos auf eine Beweisvereitelung geschlossen. Der Werkstattinhaber hat lediglich zwei Bilder aus der Annahme angekündigt; eine vollständige Unfallrekonstruktion hat er ausdrücklich nicht zugesagt.

8 Zinsen und Verfahrensstand

Der Zinsantrag beruht auf §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB und knüpft allein an eine künftige Zustellung an. Ein Zustellungstag wird nicht vorweggenommen. Auf einen bereits eingetretenen Verzug, eine abgelaufene Zahlungsfrist oder eine ernsthafte endgültige Erfüllungsverweigerung stützt sich der Kläger nicht. Seine ursprüngliche Bitte um Antwort bis 12.10.2026 ist am Entwurfsstand noch offen. Die vorläufige Antwort vom 05.10.2026 enthält noch keine abschließende Sachentscheidung.

Eine Einigung wurde bislang nicht erreicht; der laufende Schriftwechsel eröffnet weiterhin eine außergerichtliche Lösung. Dieser Entwurf dient der Vorbereitung und liegt nicht beim Gericht. Zur Entscheidung durch den Einzelrichter bestehen keine Bedenken. Ein besonderer Antrag auf Videoverhandlung wird derzeit nicht gestellt. Die Anlagen K10 und K11 bilden den bislang erreichten außergerichtlichen Stand ab und sind bei einer späteren Einreichung um zwischenzeitliche Zahlungen oder weitere Erklärungen zu ergänzen.

9 Anlagenverzeichnis

K1: Forderung Dinkel vom 24.09.2026 mit ursprünglicher Berechnung.

Datei: 07_Forderung.eml

K2: Fahrerbericht Quast vom 08.09.2026 zum Streifkontakt.

Datei: 02_Fahrerbericht.docx

K3: Fuhrparkauskunft und Einsatzauftrag vom 09.09.2026.

Datei: 03_Fahrzeug_und_Einsatz.docx

K4: Unabhängige Schilderung Amani vom 11.09.2026.

Datei: 04_Zeugin.eml

K5: Rechnung KD-260916 einschließlich Zahlungsbestätigung und Vorschadenabgrenzung.

Datei: 05_Reparaturrechnung.docx

K6: Beide Werkstattfahrten und Erläuterung des Ersatzbedarfs.

Datei: 06_Taxibelege.docx

K7: Werkstattauskunft Dorn vom 01.10.2026.

Datei: 09_Werkstatt_Rueckfrage.eml

K8: Ergänzung und Begrenzung der geltend gemachten Summe vom 05.10.2026.

Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

K9: Ergänzende Erreichbarkeit und Beobachtungsgrenzen der Zeugin Amani.

Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

K10: Anwaltliches Anspruchsschreiben vom 05.10.2026.

Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Anpruchsschreiben.pdf

K11: Vorläufige Antwort der Stadt vom 05.10.2026.

Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Leonie von Tann

Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Anspruchsschreiben.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Anspruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Unser Zeichen VT 26/104

Dinkel gegen Stadt Lindenquell – Reparatur und Werkstattfahrten

Sehr geehrte Frau Färber,

ich vertrete Herrn Tassilo Dinkel, Quittenbogen 12, in der Angelegenheit vom 8. September 2026. Mein Mandant verfolgt nunmehr 2.188,80 EUR: 2.142,00 EUR aus der bezahlten Reparaturrechnung und 46,80 EUR für die beiden notwendigen Werkstattfahrten. Die zuvor genannte Pauschale von 25,00 EUR wird in diesem Schreiben nicht weiterverfolgt. Eine Zahlung oder anderweitige Erstattung ist nicht erfolgt.

Nach Fahrerbericht und Zeugenschilderung berührte der städtische Transporter den vollständig in seiner Parkbucht stehenden Wagen beim Vorwärtsfahren. Die linke hintere Tür wurde instand gesetzt; der alte Kratzer an der rechten vorderen Stoßstange blieb unberührt. Die Werkstatt kann die Abgrenzung erläutern. Mein Mandant ist Privatanutzer ohne Vorsteuerabzug. Seine Ehefrau benötigte den zweiten Familienwagen an den beiden Reparaturtagen selbst; ein Mietwagen wurde nicht genommen.

Die Einordnung der konkreten Sicherungsfahrt ist neben der eigenständigen Halterhaftung zu prüfen. Bitte teilen Sie nicht lediglich mit, dass es eine Amtsfahrt gewesen sei. Maßgeblich sind tatsächlicher Auftrag und Betrieb des Fahrzeugs. Ich bitte um die vorhandene Fahrer- und Fuhrparkauskunft sowie um eine Aussage, welche einzelne Rechnungsposition aus Ihrer Sicht ungeklärt bleibt.

Die bereits erbetene Antwort bis zum 12. Oktober 2026 bleibt bestehen. Ich erwarte Ihre begründete Stellungnahme und eine Mitteilung, ob die belegte Summe ausgeglichen wird. Aufnahmebilder werden nachgereicht, sobald sie tatsächlich vorliegen. Bis dahin behaupte ich keine fotografische Unfallrekonstruktion. Dieses Schreiben enthält keine Erklärung, eine bereits laufende Frist sei abgelaufen.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie von Tann
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Zeichen LQ-R 26/391

Stadt Lindenquell – Zwischenantwort an die Klägervertreterin

Sehr geehrte Frau von Tann,

wir bestätigen den Eingang Ihres heutigen Schreibens. Die Reduzierung der Forderung auf 2.188,80 EUR ist vermerkt. Den Kontakt zwischen unserem Transporter und dem geparkten Wagen stellen wir auf Grundlage des Fahrerberichts derzeit nicht in Abrede. Ein abschließendes Anerkenntnis, insbesondere zum Umfang des erforderlichen Reparaturaufwands, geben wir damit nicht ab.

Wir übermitteln Ihnen Fahrerbericht und Fuhrparkauskunft. Daraus ergibt sich der unmittelbare Sicherungsauftrag für die Fahrbahnabsenkung. Die Rechtsprüfung betrifft sowohl die tatsächliche Halterstellung als auch die Bedeutung dieses Einsatzes. Die bloße Fahrtenbuchüberschrift ist nicht unsere alleinige Entscheidungsgrundlage. Eine persönliche Zahlungszusage des Fahrers ist nicht dokumentiert.

Bitte lassen Sie die zwei bei der Werkstatt gespeicherten Bilder der beschädigten Tür sichern und nach Möglichkeit übersenden. Die Trennung vom alten Stoßstangenkratzer ist nachvollziehbar beschrieben, muss aber mit der Werkstattaufnahme abgeglichen werden. Zu den Taxifahrten bitten wir um Bestätigung, dass der zweite Familienwagen zu den konkreten Abgabe- und Abholzeiten nicht verfügbar war. Ihre heutige Erläuterung wird in die Prüfung einbezogen; die bloße Existenz eines zweiten Wagens ist für uns noch kein Ablehnungsgrund.

Wir wollen Ihnen bis zum 12. Oktober eine weitere Nachricht geben. Eine verbindliche Regulierung oder Deckung durch einen bestimmten Versicherer können wir heute nicht erklären. Bitte verstehen Sie diese sachbezogenen Rückfragen nicht als abschließende Zurückweisung des Anspruchs.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber
Rechtsstelle der Stadt Lindenquell